

1500598-25.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Cléverson de Araujo

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... para a condenação. O acusado admite o furto e não se recorda da desobediência e resistência. Os policiais, por sua vez, além de relatarem o furto, narraram de forma uníssona a dinâmica da fuga, perseguição, captura e a investidas violentas pelo réu no momento da abordagem.

Sobre a capitulação, o furto é indiscutível. Todavia, em relação à desobediência e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

1ª Vara

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Bairro, Centro - CEP 12970-000, Fone: 11-2838-7954, Piracaia-SP - E-mail: piracaia1@tjsp.jus.br
Processo 1500598-25.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500598-25.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Perante o Judiciário, o Ministério Público promoveu ação penal em face do réu que teria no dia 30 de maio, de 2022, por volta das 22hs, no estabelecimento Superloja 1,99, na Rua Valentin Del Nero, 152, Centro, nesta cidade e Comarca de Piracaia, praticado o furto de uma bola de basquete do estabelecimento supra, desobedeceu à ordem legal dos policiais, funcionários públicos além de se opor a ato legal, mediante violência contra os policiais competente para executá-lo.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, o acusado resolveu praticar um furto e elegeu como alvo o estabelecimento vítima. Ao chegar no local, deu início à empreitada criminosa e, aproveitando-se do momento de distração dos funcionários, subtraiu uma bola de basquete que estava exposta no mostruário da loja e evadiu-se do local. Ao perceber a falta da res, a representante do estabelecimento vítima verificou às imagens das câmeras de segurança da loja e pode constatar que o autor do furto era ANDERSON, conhecido como "Bia", e acionou a polícia. Logo após, policiais militares CBPM Camilo e CBPM Zanotti estavam de patrulhamento de rotina pela cidade quando foram comunicados pela Polícia Civil para prestarem apoio para

tentar localizar o réu na cidade, uma vez que este havia acabado de cometer um furto e empreendeu fuga. Diante disto, o policial civil Luciano Mendes, com o apoio dos policiais militares CBPM Camilo, CBPM Zanotti e o SDPM Alisson se deslocaram para a área central da cidade pois foram informado de que o acusado poderia estar no calçadão e, ao verem o ANDERSON caminhando com uma mulher e carregando uma bola, desceram da viatura e deram ordem de parada, mas o acusado não obedeceu e empreendeu fuga, carregando consigo a res. Durante a fuga, o réu adentrou no pátio de um comércio de materiais elétricos e continuou fugindo pelo terreno dos fundos. Nesse momento o GCM Souza desembarcou da viatura e, juntamente com o SD Alisson, foram no encalço do acusado; enquanto o policial civil Luciano Mendes e os demais policiais militares dirigiram-se para a rua situada logo atrás, com o fito de promover o cerco de ANDERSON. Logo após, o acusado foi localizado pelo guarda municipal Souza e o policial Alisson escondido em um terreno baldio e foi abordado. Ao perceber que não havia escapatória, o réu investiu contra os agentes desferindo socos e pontapés, tentando inclusive tomar a arma de fogo do PM Alisson, situação que exigiu o emprego de força moderada para contê-lo e algemá-lo.

A denúncia foi recebida no dia 07 de junho de 2022 (fls. 84/85). O réu foi citado (fls. 94) e apresentou defesa escrita a fls. 101/104. Foi designando audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas cinco testemunhas e interrogado o réu (fls. 139). O Ministério Público postulou a procedência do pedido, tecendo considerações sobre a dosimetria (fls. 143), enquanto a defesa pleiteou sua absolvição (fls. 148/155).

É relatório. Decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e avaliação de fls. 18. A autoria foi objeto de produção de prova oral.

O réu em seu interrogatório admitiu o furto, mas disse que havia consumido muita droga e álcool e não se recorda de como foi preso. Só foi se dar conta da prisão quando estava na Delegacia.

O guarda Municipal João disse que avistou o réu com uma bola de basquete, sendo que ele, ao avistar a polícia, entregou a bola para a moça e fugiu. Chegou a dar ordem de parada, mas ele empreendeu fuga. A bola foi apreendida e nesse momento a vítima disse que o acusado tinha acabado de subtrai-la de seu estabelecimento. Outras forças policiais foram acionadas e o réu foi localizado e abordado em um terreno baldio. No momento da abordagem ele atacou o policial Alisson e até tentou pegar a arma do policial.

Na mesma linha o relato do policial Civil Luciano, que acrescentou que chegou a ver as imagens do furto em um sistema de câmeras. E que a abordagem do réu foi feita após João desembarcar.

O policial Rodrigo disse que foi informado pela polícia civil sobre a ocorrência de um furto em uma loja. Acabou encontrando com o acusado na rua, foi dada ordem de parada e ele iniciou uma fuga, entrando em um terreno. O policial Alisson desembarcou e o localizou no terreno. Os bens não foram recuperados com ele. O acusado pratica os mais variados crimes desde quando era menor. Na mesma linha o relato de Douglas.

O policial Alisson, que abordou o acusado dentro de um terreno, disse que entrou em luta corporal com o depoente e com o Guarda Municipal, inclusive tentando pegar sua arma. O próprio acusado, quando se acalmou, disse que estava muito louco e não sabia o que estava fazendo. O objeto furtado era uma bola de basquete.

Conforme se infere dos autos, a prova é segura para a condenação. O acusado admite o furto e não se recorda da desobediência e resistência. Os policiais, por sua vez,

além de relatarem o furto, narraram de forma uníssona a dinâmica da fuga, perseguição, captura e a investidas violentas pelo réu no momento da abordagem.

Sobre a capitulação, o furto é indiscutível. Todavia, em relação à desobediência e resistência, verifico a impossibilidade da condenação cumulativa pelos dois delitos. A desobediência se deu por meio da fuga para escapar da responsabilidade criminal, a resistência, que ocorreu na sequência, se deu por meio da agressão ao policial para continuar a mesma fuga para fugir da mesma responsabilidade criminal. Tem-se no caso a progressão criminosa, de sorte que entendo pertinente a condenação apenas pelo delito mais grave. Nesse sentido:

Resistência - Oposição violenta à execução de ato legal por PM após desobediência a ordem de parada - Configuração - Manutenção da condenação. Desobediência - Modalidade de resistência passiva - Progressão criminosa - Absorção pela resistência posterior. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1500405-85.2018.8.26.0533; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 02/08/2019)

A condenação por furto e resistência é medida de rigor. Passo à dosimetria observando o critério trifásico.

Consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, o fato que o réu ostenta maus antecedentes, caracterizado condenação anterior no processo de nº (0000243-06.2010.8.26.0450- art. 157 - fls. 53), entendo como o necessário para a repressão e prevenção de crimes, a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, fixado o dia multa em 1/30 do salário mínimo pelo furto e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pela resistência

Na segunda etapa vislumbro a presença de circunstância agravante da múltipla reincidência (conforme processo nº 0000507-48.2018.8.26.0545 - 0000881-58.2018.8.26.0450 - fls. 53/54, dentre outros) e a confissão do acusado em relação ao crime de furto. Nesse passo, diante do concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, ambas igualmente relevantes, por se referirem aos motivos do crime e personalidade do agente, promovo a compensação das circunstâncias, conforme a jurisprudência do Colendo STJ, sedimentada em julgamento de recurso repetitivo e mantenho, pois, a pena-base.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1341370/MT, Rel.Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Em relação à resistência, que não foi confessada, promovo o aumento da pena em 1/6, atingindo 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Por fim, na terceira etapa da fixação da pena não verifico a incidência de causas de aumento ou diminuição, pelo que torno as penas apuradas definitivas.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o aberto. O réu foi condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, inexistindo circunstâncias judiciais que evidenciam necessidade de tratamento mais rigoroso que o legal. Assim, em razão da reincidência, deveria iniciar sua pena no regime intermediário (súmula 269 do STJ) de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Todavia, é certo que devido ao tempo que encontra-se segregado (desde 30 de maio de 2022) de sorte que já cumpriu 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, o que corresponde a mais de 30% da pena imposta (a progressão do furto dar-se-ia em 20% da pena e da resistência em 30%, conforme art. 112, inciso II e IV da LEP), de modo que, reconheço a detração, e atento ao disposto no art. 387, §2º do CPP, entendo por bem fixar o regime inicial aberto.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, e CONDENO o réu ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA pela prática de delito previsto no artigo 155, caput, artigo 329, caput do Código Penal, aplicando a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 do salário mínimo pelo furto.

Considerando o montante de pena aplicado e a fixação do regime aberto, concedo ao requerido o benefício de recorrer dessa sentença em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência.

Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, às expensas do condenado.

Publique-se. Intime-se.

Piracaia, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA